



Comune di Visso

Provincia di Macerata



PROT. N. 7100

DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 09.12.2014

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTO in particolare l'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il quale ha definito la figura e le funzioni del Responsabile per la trasparenza che deve essere nominato in tutte le pubbliche amministrazioni, prevedendo tra tali funzioni un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa del citato decreto, l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il controllo sulla regolare attuazione del nuovo istituto dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;

RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) (ORA SOSTITUITA NELLE SUE ATTRIBUZIONI DALL'ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE), in particolare la delibera n. 120 del 25.11.2010 in cui è stato espresso l'avviso che "competete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza";

VISTI gli artt. 49 e 109 del D.Lgs. 267/2000 i quali attribuiscono al Sindaco la nomina del Responsabile del Servizio;

VALUTATO attribuire al Segretario comunale dott. Marcello Santopadre, nato a Roma il 10.03.1982, e già Responsabile *ope legis* in materia di Anticorruzione, le funzioni di responsabile della trasparenza del comune di VISSO in relazione alle competenze e capacità professionali;

CONSIDERATA comunque la necessità di assicurare il giusto raccordo con gli uffici e fornire al Responsabile della trasparenza la doverosa collaborazione;

VISTI:

la legge 241/1990;

il d.lgs. 267/2000;

il d.lgs. 165/2001;

il d.lgs. 150/2009;

la legge 190/2012;

il d.lgs. 33/2013;

lo Statuto comunale;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

DECRETA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare il Segretario comunale dott. Marcello Santopadre quale Responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
3. Di dare atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà del supporto dei Responsabili dei servizi;
4. Di dare mandato ai responsabili dei servizi, stante le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013, di adeguare l'attività amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria competenza, per garantire gli scambi di dati indispensabili per il rispetto del dettato normativo finalizzato alla corretta pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza, nel nuovo spazio del portale istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente";
5. Di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio e alla A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;
6. Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11 del d. lgs. n. 150/2009).

F. to Il Sindaco